

주의 요구 및 권고

1. 제 목 : 안산사업소 흡연 부스 설치 추진 부적정
2. 관계기관 : #####(☆☆☆☆☆)
3. 내 용

가. 업무개요

☆☆☆☆☆는 우리 공단의 복지·수익사업을 소관하고 있고, 안산사업소 임대자산에 대해 임대계약 체결, 임대료 징수, 시설물 보수 등을 관리하고 있습니다.

[표 1] 2021년 안산사업소 임대 현황

소재지	대지면적	입주업체	2021년 임대료 징수
경기도 안산시 단원구 ◀◀동 ▶▶▶	♠♠,♠♠♠m ²	총 ♡♡개 업체	₩₩₩₩₩₩₩천 원

자료 : ☆☆☆☆☆ 제출자료 재구성

나. 관계법령 및 판단기준

「국민건강증진법」 제9조(금연을 위한 조치) 제4항 제16호에 따르면 연면적 1000m² 이상의 공장 및 복합 용도 건축물의 소유·점유·관리자는 해당 시설의 전체를 금연구역으로 지정하여야 하고 이 경우 같은 법 시행규칙 [별표2] <금연구역을 알리는 표지와 흡연실을 설치하는 기준 방법>에 따라 흡연자를 위한 흡연실(가급적 실외)을 설치할 수 있다고 정하고 있습니다.

한편 「건축법」 제20조(가설건축물) 제3항에 따르면 대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 시·군·구청장에게 신고한 후 착공하여야 하며, 시행령 제15조 제5항 15호에서는 연면적 50m² 이하의 야외 흡연실 용도로 쓰는 가설건축물을 그 신고 대상으로 포함하고 있습니다.

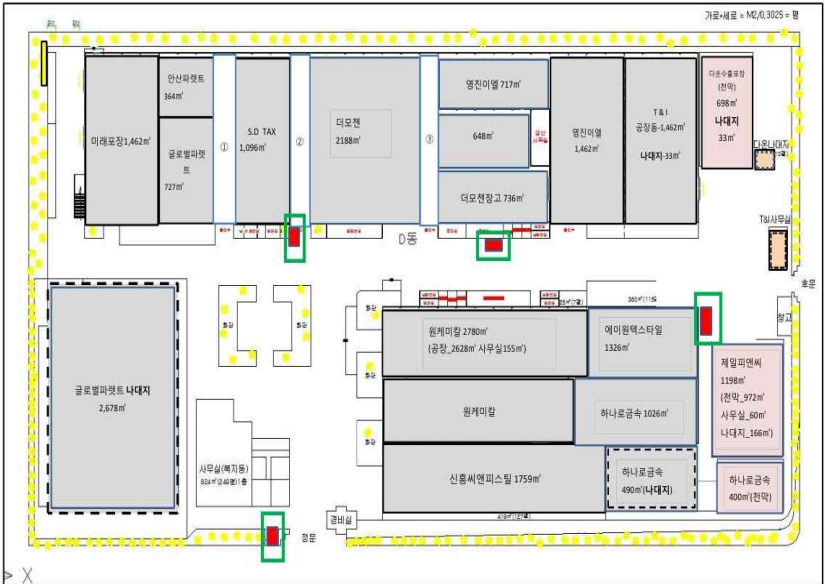
또한 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제245조에 따르면 사업주는 흡연 장소 및 난로 등 화기를 사용하는 장소에 화재예방에 필요한 설비를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 안산사업소를 관리하는 ☆☆☆☆☆는 시설물을 금연구역으로 지정하고, 흡연자뿐만 아니라 시설물 이용자의 간접흡연을 방지하기 위해 법령에서 정한 절차에 따라 흡연 공간을 마련하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆☆는 안산사업소 시설물 이용자의 간접흡연 고충 민원과 한국화재보험협회의 권고에 따라 '20년 12월 [표 2]와 같이 사업소 부지 내에 야외 흡연 부스를 설치하면서, 관할 구청에 가설건축물 축조 신고를 하지 않았고, 흡연 부스 내에 화재 예방에 필요한 설비를 마련하지 않았습니다.

[표 2] 안산사업소 흡연 부스 설치 현황

설치사진		흡연 부스 배치도
		
규격	L_3m * D_2m * H_2m	
수량	4개 동	
금액	356만 원	

자료 : ☆☆☆☆☆ 전자결재내역 조회 자료 재구성

4. 관계기관(부서) 의견 및 검토결과

☆☆☆☆☆는 2020년 12월 야외 흡연 부스 설치 전에 신고 필요 여부를 관할 지자체에 문의하였으나 이동식 흡연 부스의 경우 가설건축물 축조 신고 등이 필요하지 않다고 안내받아 신고를 진행하지 않았다고 의견을 제시하였습니다.

그러나 감사 기간에 감사실에서 직접 문의했던 안산시 산업지원본부 기업지원과 담당자는 이동식 등의 예외 없이 야외 흡연 부스는 신고 대상이며, 향후 불시 점검으로 적발되면 문제가 될 수 있다고 답하였습니다.

또한, 연면적 50㎡ 이하의 야외 흡연실이 신고 대상 가설건축물로 관계 법령에 명확히 명시되어 있고, 가설건축물 축조를 신고하지 않거나 거짓으로 신고한 자는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다고 정하고 있어, ☆☆☆☆☆는 흡연 부스 설치에 법적 하자가 없도록 면밀한 확인과 대응 조치를 취했어야 합니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 관련 법령 및 규칙에 따라 안산사업소 흡연 부스 설치에 대해 가설건축물 축조 신고하고, 흡연 부스 내 화재 예방 설비를 비치하며 (권고)

○ 관리이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 주의 조치 하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
☆☆☆☆☆	일반기능직	이○상	●●●●●관리	'16.01~현재	◎◎	주의